

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8397/2540

นาง รุ่งทิ วา ชู กลิ่น
นาย ประเทือง วิทยุฉิม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 11, มาตรา 171, มาตรา 877

กรรมกรรมประกันภัยที่ระบุว่า กรรมกรรมนี้จะสิ้นผลบังคับเมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถยนต์ให้ผู้อื่นนั้น ต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิในวัตถุที่เอาประกันภัยโดยแท้จริง การที่จำเลยที่ 3 ผู้เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 4 เช่าซื้อรถยนต์ จากบริษัท จ. แล้วโอนรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 เป็นผู้เช่าซื้อแทนโดยมิได้มีการโอนกรรมสิทธิในรถยนต์ คันดังกล่าวนั้น เป็นแต่เพียงจำเลยที่ 2 เข้าสวมสิทธิ แทนจำเลยที่ 3 เท่านั้น ดังนั้น จำเลยที่ 4 ในฐานะ ผู้รับประกันภัยรถยนต์พิพาทจึงต้องรับผิดชอบตามกรรมกรรมประกันภัย ดังกล่าวต่อโจทก์ด้วย แม้โจทก์ไม่ได้ซ่อมแซมรถยนต์ ของโจทก์โดยขายไปในสภาพที่ถูกชนก็ตาม จำเลยที่ 4 ก็ต้องชดใช้ให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 ง - 0477 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถรถยนต์หมายเลขทะเบียน ป - 9466 นครสวรรค์ ไปในขณะเกิดเหตุคดีนี้ จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองและยินยอมให้จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันดังกล่าวโดยจำเลยที่ 4 เป็นผู้รับประกันภัย คำจูน จำเลยที่ 1 ได้ขับรถรถยนต์ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ด้วยความเร็วสูง จำเลยที่ 1

ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน รถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับมาจึงชนท้ายรถยนต์ของโจทก์ซึ่งมี นายเอนก ชุกกลิ่น ขับมาได้รับความเสียหาย หลังเกิดเหตุจำเลยที่ 4 ตกลงยอมชำระ ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ 125,000 บาทแต่จำเลยที่ 4 ไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสอง ร่วมกันชำระเงิน 314,107 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจาก ต้นเงิน 302,307 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ได้ขายรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับให้แก่ ผู้อื่นไปแล้ว จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ได้ขายรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 ไป ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ อีกทั้งจำเลยที่ 3 มิได้เป็นนายจ้างหรือยินยอมให้จำเลยที่ 1 ขับ รถยนต์คันดังกล่าว จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 4 รับประกันภัย รถยนต์ไว้จากจำเลยที่ 3 เมื่อจำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 4 จึงไม่ต้อง รับผิดชอบ เหตุไฉนคดีนี้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายเอนก และตามกรรมธรรม์ ประกันภัยสัญญาจะสิ้นผลบังคับเมื่อผู้เอาประกันภัยโอนรถยนต์ให้แก่บุคคลอื่น เมื่อ จำเลยที่ 3 โอนรถยนต์ให้แก่จำเลยที่ 2 ไปแล้ว จำเลยที่ 4 จึงไม่ชอบรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 4 ร่วมกันชำระเงิน 134,307 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2536 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 4 นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุ
สมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 4 ง - 0477 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ป - 9466 นครสวรรค์ ในขณะที่เกิดเหตุจำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบ
ครองรถยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ขับ เดิมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ป - 9466
นครสวรรค์ จำเลยที่ 3 เป็นผู้เช่าซื้อจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จำกัด
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2536 ตามภาพถ่ายหนังสือสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข จ.21
ต่อมาวันที่ 14 มิถุนายน 2536 จำเลยที่ 3 ได้โอนรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2
ได้ทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์เจ้าพระยา จำกัด ตามภาพถ่าย
หนังสือสัญญาเช่าซื้อ เอกสารหมายเลข จ.20 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนเกิดเหตุคดีนี้ จำเลย
ที่ 4 เป็นผู้รับประกันภัยค้ำจุนรถยนต์หมายเลขทะเบียน ป - 9466 นครสวรรค์ จาก
จำเลยที่ 3 มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นวันที่ 14 มกราคม 2536 ถึงวันที่ 14
มกราคม 2537 ตามสำเนาตารางกรมธรรม์เอกสารหมายเลข ล.1จำเลยที่ 1 เป็นสามีของ
จำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2536 เวลา 5.30 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ป - 9466 นครสวรรค์ มาด้วยความเร็วสูงด้วยความประมาท
เลินเล่อ ชนท้ายรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 ง - 0477 กรุงเทพมหานคร ของโจทก์
ซึ่งมีนายเอนก ชุกกลิน เป็นผู้ขับได้รับความเสียหาย

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 4 ผู้รับประกันภัยค้ำจุนรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ป - 9466 นครสวรรค์จะต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่ ศาลฎีกาเห็น

ว่า กรรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 1 ข้อ 1.13 ที่ระบุว่า กรรมธรรม์นี้จะสิ้นสุด
บังคับเมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถยนต์ให้ผู้อื่น นั้นต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ใน
วัตถุที่เอาประกันภัย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยที่ 3 เช่าซื้อรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน ป - 9466 นครสวรรค์จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จำกัด แล้ว
โอนรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 เป็นผู้เช่าซื้อแทน โดยมีได้มีการโอน
กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันดังกล่าว เป็นแต่เพียงจำเลยที่ 2 เข้าสวมสิทธิแทนจำเลยที่ 3
เท่านั้น ดังนั้น จำเลยที่ 4 ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์พิพาทจึงต้องรับผิดชอบ
โจทก์ด้วย

เนื่องจากศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัยในเรื่องค่าเสียหายของโจทก์ แต่คู่ความ
ได้มีการสืบพยานจนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่
ต้องส่งสำนวนคืนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยอีก ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 247 สำหรับค่าซ่อมแซมรถยนต์ของโจทก์
นั้นศาลฎีกาวินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ได้เสียเงินค่าบริการประเมินการซ่อมไป
จริงเป็นจำนวน 2,000 บาท แม้โจทก์ไม่ได้ซ่อมแซมรถยนต์ของโจทก์โดยขายไปใน
สภาพที่ถูกชนก็ตาม จำเลยที่ 4 ก็ต้องชดเชยให้โจทก์ ดังนั้น รวมเป็นค่าเสียหายของ
โจทก์ทั้งสิ้นจำนวน 134,307 บาท โดยจำเลยที่ 4 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อ
โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยที่ 4

(ประกาศ นุรพางกูร-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-บุญธรรม อยู่พุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ